

JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE SJM

EXPEDIENTE : 00432-2020-0-3002-JR-CI-01
MATERIA : DIVISION Y PARTICIPACION DE BIENES
JUEZ : ELIZABETH GINA CUETO LLERENA
ESPECIALISTA : QUISPE DE LA CRUZ ADAMS GERARDO-
PERITO : BENDEZU ROMERO, LENIN MIGUEL
GONZALEZ TORO, ANTONIETA
DEMANDADO : HILARIO BARTOLO, FELIX
DEMANDANTE : VISLAO CRUZADO, FLAVIO
ORIHUELA RODRIGUEZ, PAQUITA PEPITA

SEÑORA JUEZ:

Informo a usted, que considerando la excesiva carga procesal que tiene esta secretaria con más de Mil expedientes en ejecución y siendo el único secretario que realiza las múltiples funciones como; proveer, elaborar oficios, partes judiciales, exhortos, pagos de Certificados de Depósitos Judiciales, elevar expedientes al superior, participar en diligencias externas de tasación y lanzamientos entre otras ordenes que solicite mi superior, es que procedo a dar cuenta los escritos por orden de prelación según fecha de registro en el SIJ y por disposición de despacho, lo que hago de conocimiento para sus fines pertinentes.

San Juan de Miraflores, 09 de septiembre del 2026

RESOLUCIÓN NUMERO DIECINUEVE

San Juan de Miraflores, nueve de septiembre
Del año dos mil veintiséis. –

AUTOS Y VISTOS: DANDO CUENTA, a la razón que antecede, tengas presente, Proveyendo conforme corresponde al estado del proceso; **Al escrito N°6039-2029** presentado por el demandante **FLAVIO VISLAO CRUZADO Y PAQUITA PEPITA ORIHUELA RODRIGUEZ**: Mediante el cual presenta el arancel judicial por remate, Copia Literal, y Certificado de Gravámenes del predio materia de litis, solicitando que se publique la convocatoria de remate electrónico judicial en REM@JU debiéndose continuar con la ejecución del proceso, **A lo expuesto**; ESTESE A LO RESUELTO EN LA PRESENTE RESOLUCION, y **ATENDIENDO**:

PRIMERO: Estando a su solicitud de convocatoria a remate y teniéndose presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N°30229, el cual establece en sus primeros párrafos: "*aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia (...)*".

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 12 de la ley N°30229, corresponde ordenar el remate judicial electrónico siempre que se cumpla con el arancel correspondiente y que, en la circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en fusión de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes. La resolución que dispone dicho remate electrónico es inimpugnable sin perjuicio del pedido de corrección de error material, que debe ser formulado dentro del plazo de ley.

TERCERO: Mediante Resolución N°09 que contiene la SENTENCIA de fecha (30/05/2022) a fojas 110/117 se declaró fundado en parte la Demanda de División y Partición a favor de los demandante Flavio Vislao Cruzado y Paquita Peita Orihuela Rodríguez, por resolución N°04 que contiene la SENTENCIA DE VISTA de fecha (21/06/2023) a fojas 147/152 confirma la sentencia de primera instancia, devueltos los autos, por resolución N°11 de fecha (20/03/2024) se dispuso cumplir con lo ejecutoriado.

CUARTO: Ante el incumplimiento de las partes, por falta de acuerdo para la división y partición del inmueble materia de litis, por resolución 13 de fecha (06/03/2025) se designó dos peritos para la tasación del inmueble, por resolución 17 de fecha (12/09/2025) se resolvió aprobar el Dictamen Pericial de Tasación de fecha (04/08/2025) que obra a fojas 188/200 de autos, Estando tasado el bien inmueble materia de litis por el Valor de \$84,320.00 Dólares Americanos, en soles S/299,336.00 soles, convóquese a REMATE ELECTRONICO JUDICIAL, utilizando el Sistema de Remates electrónicos de inmuebles (REMAJU) implementado por el PODER JUDICIAL a nivel nacional.

QUINTO: Que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo **REM@JU** el cual se encuentra en el **Portal Web del Poder Judicial**; siendo que en dicho aplicativo se ingresarán las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previa inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónico judicial del bien se realiza por un periodo de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N°30229.

SEXTO: Para tal efecto, el secretario de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley N°30229, a partir del tercer día, sin que las partes hayan

presentado oposición a la misma, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Supremo N°003-2015-JUS, reglamento de la ley N°30229. El Sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

SEPTIMO: El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la ley N°30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblaje, como concepto de multa e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el periodo de inhabilitación.

En consecuencia, estando a la solicitud de la demandante y en virtud del ejercicio **“de la coerció”** de la jurisdicción del Juzgador, respecto al remate conforme previsto por **el Artículo 723° del CPC**, y estando al Principio de dirección e impulso del proceso, que está a cargo del Juez; a fin de cautelar la tutela efectiva y por los fundamentos y normas antes mencionadas, **SE RESUELVE:**

1. **INICIAR LA EJECUCIÓN FORZADA UTILIZANDO EL SERVICIO DE REMATES ELECTRÓNICOS JUDICIALES REM@JU**, aplicando las disposiciones correspondientes.
2. **CONVOCAR A PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO** del bien inmueble *sub-litis*, constituido:
 - **Tipo:** Inmueble
 - **Ubicación:** Pueblo Joven Pamplona Alta Mz C6 Lote 16 Sector 5 de Mayo - distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima.
 - **Ficha Registral:** Partida Registral **N°P03068881** del Registro de Predios de los Registros Públicos de Lima.
 - **Acreencia:** NO aplica al ser un proceso de división y partición, y no de obligación de dar suma de dinero.

3. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente al **TERCER REMATE de ser necesario**.
4. **CARGAS Y GRAVAMENES:** el bien inmueble objeto del remate: NO REGISTRA NINGUNA CARGA Y GRAVAMEN
5. **VALOR DE LA TASACIÓN: US\$84,320.00 DÓLARES AMERICANOS (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**, que en **MONEDA NACIONAL** al tipo de cambio de efectuado el Informe Pericial de Tasación asciende a **S/299,336.00 Soles, (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES)**; conforme al tipo de cambio vigente a la fecha del Dictamen.
6. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - 6.1 **PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma en Moneda Nacional en **S/199,557.33 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES)**
 - 6.2 **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo la suma en moneda nacional en S/169,623.73 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 73/100 SOLES)
 - 6.3 **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación, reducida en un 15% dicho monto será reducido adicionalmente en un 15%, ascendiendo a la suma en moneda nacional en S/144,180.17 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON 17/100 SOLES)
7. **OBLAJE:** Se realizará en efectivo o mediante presentación de cheque de gerencia por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación.
8. **PUBLICACIÓN:** Procédase el secretario de la causa con la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial, a través del aplicativo

informático REM@JU, una vez vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias.

9. **CUMPLA** el Especialista Legal de Actos Externos asignada al juzgado en efectuar el pegado de aviso de remate en la vitrina del juzgado e inmueble sub litis.
10. De conformidad con el Artículo 12 de la Ley N° 30229, la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo.

NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE EN EL SISTEMA DE REM@JU.-